

Portifólio Jurídico

Modé & Modé

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Prezado cliente, este é o informativo com os principais serviços e atuação do escritório **Modé & Modé Advogados Associados**, separados por área e tema jurídico.

Atuamos com foco em Direito Tributário, Empresarial, Cível e Administrativo, sempre com o objetivo de defender os interesses de nossos clientes da forma mais eficiente possível.

Atendimento próximo e personalizado são marcas do nosso escritório. Defesa firme dos seus interesses. **Trabalhamos para proteger o que você construiu.**

Nas páginas a seguir, você encontrará os principais serviços que oferecemos, organizados por área de atuação. Cada produto jurídico descreve quem pode se beneficiar, como atuamos e qual o prazo estimado para a solução. Caso não tenha encontrado a solução para seu problema, entre em contato.

Estamos sediados à Avenida Oswaldo Gonçalves de Jesus, 387, na cidade de Araraquara/SP.

Araraquara, 10 de janeiro de 2027.

FAUSTO L. M. MODÉ
OAB 123.456

IAGO B. Z. MODÉ
OAB 987.654

EQUIPE E CONTATO

Nosso time é composto por **Dr. Fausto L. M. Modé** e **Dr. Iago B. Z. Modé**, mais do que sócios, uma parceria de pai e filho. A equipe conta também com advogados associados e parceiros externos de diversas áreas tanto do direito, quanto contábil e administrativa. Todos em função de um único propósito: **te assegurar**.

Dr. Fausto Luiz Martins Modé

Sócio do escritório Modé & Associados. Graduado pelo Centro Universitário de Araraquara – UNIARA; Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário de Araraquara – UNIARA; Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP (2006).

Dr. Iago Barbosa Zanandréa Modé

Graduado pela Universidade de Araraquara – UNIARA (2026); Mestrando em Direito Tributário, Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FDRP-USP (2027); Pós Graduando em Direito Tributário pela Universidade de Araraquara – UNIARA (2027); Professor de Direito Tributário e Processo Civil na Universidade de Araraquara – UNIARA; Escritor Valete® (2026); Membro do Grupo de Pesquisa INEC e Coordenador da Mentoria Acadêmica na Graduação da Universidade de Araraquara – UNIARA (2026).

e-mail: contato.modeadv@gmail.com

Telefone: (16) 3333-4444

SUMÁRIO:

EQUIPE E CONTATO	1
DIREITO TRIBUTÁRIO PASSIVO (Defesa).....	3
Desconstituição de Penhora Online (BACENJUD/SISBAJUD).....	4
Execução Fiscal – Pessoa Jurídica.....	4
Execução Fiscal – Pessoa Física.....	4
Parcelamento Geral, REFIS e Transação Tributária por Adesão	4
Transação Tributária Individual (PGFN/RFB)	5
DIREITO TRIBUTÁRIO ATIVO (Ação/Consultivo).....	5
Recuperação Contribuição Social (INSS) Acima do Limite	6
Planejamento Tributário e Sucessório (Holding Patrimonial).....	6
Contribuições ao Sistema “S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI)	6
Recálculo ICMS e Recuperação de Crédito (PIS/Cofins).....	6
Créditos de IPI sobre Insumos Isentos ou Alíquota Zero	7
Recuperação de INSS Patronal – Desoneração da Folha de Pagamento	7
Revisão de IRPJ/CSLL – Lucro Real e Lucro Presumido	7
Precatórios Tributários – Habilitação, Cessão e Acompanhamento do Recebimento	8
Revisão e Redução de Multa Tributária Qualificada	8
Revisão de CSLL – Base de Cálculo, Deduções e Compensações.....	8
ISS em Sociedades Unipessoais (Autônomos)	9
ITBI e Valor Venal	9
Revisão de IPTU – Planta Genérica de Valores e Progressividade	9
Isenção IPTU para Produtores Agrícolas.....	10
Imunidade de IPTU para Entidades de Assistência.....	10
Restituição de Imposto de Renda Pessoa Física – Deduções Médicas, Educação e Dependentes Não Aproveitadas.....	10
Isenção de Imposto de Renda por Doença Grave.....	11
DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO	11
Constituição de Empresas e Elaboração de Contratos Sociais e Estatutos.....	12
Alteração Contratual e Reorganização Societária	12
Elaboração e Revisão de Acordo de Sócios/Acionistas	12

Exclusão Judicial de Sócio por Justa Causa	13
Apuração de Haveres	13
Dissolução e Liquidação de Sociedades.....	13
Elaboração e Negociação de Contratos Empresariais (M&A, Franquia, Distribuição, Parceria).....	13
Proteção de Marca e Ativos Intangíveis (Interface com INPI).....	14
Recuperação Extrajudicial e Negociação de Dívidas de Empresas em Dificuldade	14
Recuperação Judicial e Plano de Reestruturação Empresarial	14
Falência e Liquidação (Encerramento da Empresa)	15
DIREITO CIVIL	15
Inventário Extrajudicial e Judicial	16
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais	16
Cobrança e Execução de Título Extrajudicial (Contrato ou Dívida)	16
Ação Revisional de Contratos Bancários	16
Contratos	17
Ação de Despejo e Revisão de Aluguel	17
Ação Renovatória de Contrato Comercial.....	17
Adjudicação Compulsória (Registro de Imóvel).....	18
Ação de Nulidade ou Anulabilidade de Ato Jurídico	18
Ação de Desapropriação e Revisão de Indenização	18
Revisão de Contratos de Financiamento Empresarial (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal)	19
Ação de Busca e Apreensão de Bem Financiado (Defesa do Devedor)	19
Revisão de Contratos de Arrendamento Mercantil (Leasing).....	19
Cancelamento de Protestos e Negativas Indevidas	20
Incorporação Imobiliária e Loteamento	20
Alienação Fiduciária e Consolidação da Propriedade	20
Usucapião Extrajudicial e Judicial	20
Regularização de Imóvel sem Registro ou com Registro Irregular	21
Distrato (Desfazimento) e Rescisão (Quebra) de Contrato de Compra e Venda de Imóvel	21
DIREITO ADMINISTRATIVO	21
Multas Ambientais Municipais	22

Licitações e Pregões - Concorrência em Contratos Públicos	22
Recursos e Impugnações em Licitações e Contratos Públicos	22
Cancelamento de Débitos Inscritos Indevidamente em Dívida Ativa (Certidão Negativa - CND)	22

DIREITO TRIBUTÁRIO PASSIVO (Defesa)

Desconstituição de Penhora Online (BACENJUD/SISBAJUD)

Para pessoas físicas e jurídicas que tiveram valores bloqueados (congelamento de conta) e buscam a liberação dos valores ou substituição.

Atuação: judicial contenciosa para desbloqueio de valores e/ou substituição da penhora.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Execução Fiscal – Pessoa Jurídica

Para pessoas empresas que foram citadas em processos de Execução Fiscal de qualquer tributo sofreram penhora (congelamento/bloqueio de contas bancárias), multa por sonegação, fraude ou conluio etc.

Atuação: judicial contenciosa para extinção do processo, defesa e redução dos valores devidos, parcelamento ou retardamento para posterior negociação e pagamento do tributo.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO** a **LONGO**

Execução Fiscal – Pessoa Física

Para pessoas físicas com dívidas tributárias próprias de Imposto de Renda, IPTU, ITR etc ou por dívidas empresariais redirecionadas para sócios/administradores visando afastar responsabilidade indevida e proteger o patrimônio pessoal.

Atuação: judicial contenciosa para defesa, impugnação de redirecionamento e bloqueio (congelamento) de bens e contas bancárias.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO** a **LONGO**

Parcelamento Geral, REFIS e Transação Tributária por Adesão

Para pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários em aberto que desejam parcelar o débito.

Atuação: administrativa e judicial, se necessário, para efetivação da negociação, descontos e parcelamento.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Transação Tributária Individual (PGFN/RFB)

Para volumosos devedores que pretendam negociar diretamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou Receita Federal condições diferenciadas de desconto e parcelamento.

Atuação: administrativa e judicial, se necessário, para efetivação da negociação, descontos e parcelamento.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

DIREITO TRIBUTÁRIO ATIVO (Ação/Consultivo)

Recuperação Contribuição Social (INSS) Acima do Limite

Para profissionais CLT ou pessoa jurídica autônoma (MEI ou Sociedades Simples) que têm Contribuição Previdenciária (INSS) descontada direto na folha de pagamento pelo empregador ou recolhida sem observar o limite legal de descontos.

Atuação: administrativa e judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos a maior.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Planejamento Tributário e Sucessório (Holding Patrimonial)

Para aqueles que desejam planejar ou executar sua sucessão patrimonial pagando a menor quantidade de impostos possível.

Atuação: consultiva para estruturar o modelo sucessório, administrativo para mover o patrimônio conforme o plano e judicial, caso necessário, para anular o imposto lançado e efetivar o planejamento.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Contribuições ao Sistema “S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI)

Para empresas que recolheram contribuições às entidades do Sistema “S” sem observância do limite da base de cálculo.

Atuação: administrativa e judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos a maior.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Recálculo ICMS e Recuperação de Crédito (PIS/Cofins)

Para empresas tributadas pelo Lucro Real que não aproveitaram todo o crédito tributário disponível ou foi negado.

Atuação: administrativa e judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos e/ou obter o crédito tributário para compensações futuras.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

Créditos de IPI sobre Insumos Isentos ou Alíquota Zero

Para indústrias que adquirem matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem com isenção, alíquota zero ou imunidade de IPI e não aproveitam o crédito correspondente na saída de seus produtos.

Atuação: administrativa e judicial para reconhecimento e aproveitamento dos créditos exoneratórios.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

Recuperação de INSS Patronal – Desoneração da Folha de Pagamento

Para empresas dos setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento que tenham recolhido a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre a folha quando deveriam recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), ou que não aproveitaram adequadamente o benefício legal.

Atuação: administrativa para levantamento dos créditos, retificação de GFIP/eSocial e compensação ou restituição dos valores recolhidos a maior junto à Receita Federal e judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos a maior.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Revisão de IRPJ/CSLL – Lucro Real e Lucro Presumido

Para pessoas empresas que tenham optado pelo lucro real ou presumido e queiram revisar o enquadramento tributário ou os lançamentos contábeis para identificar tributos recolhidos a maior, seja por excesso de adições, glosas indevidas ou escolha inadequada do regime.

Atuação: consultiva e administrativa para levantamento de oportunidades de recuperação e compensação de créditos junto à Receita Federal e judicial, quando necessário, para efetivação e restituição dos valores.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

Precatórios Tributários – Habilitação, Cessão e Acompanhamento do Recebimento

Para pessoas físicas e jurídicas que possuam sentença transitada em julgado reconhecendo crédito tributário a ser recebido pelo regime de precatório, ou para adquirentes de crédito de precatório como instrumento de compensação tributária.

Atuação: administrativa e judicial para habilitação do crédito, acompanhamento dos pagamentos orçamentários e assessoria na cessão ou uso do precatório para quitar tributos.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO** a **LONGO**

Revisão e Redução de Multa Tributária Qualificada

Para pessoas físicas e jurídicas que sofreram autuação com aplicação de multa qualificada por suposta sonegação, fraude ou conluio.

Atuação: administrativa (CARF) e judicial para reduzir anular ou reduzir a multa.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

Revisão de CSLL – Base de Cálculo, Deduções e Compensações

Para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real ou presumido que queiram revisar o cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para identificar valores recolhidos a maior.

Atuação: administrativa e judicial para retificação de declarações e compensação ou restituição dos valores apurados.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

ISS em Sociedades Unipessoais (Autônomos)

Para profissionais autônomos organizados em MEI ou Sociedade Simples como Médicos, Psicólogos, Engenheiros, Fisioterapeutas, Contadores, Profissionais de T.I., Professores, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Vigilantes, Motoristas, Entregadores etc.

Atuação: administrativa e judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos e estabelecer o novo modelo de cobrança por valor anual fixo.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

ITBI e Valor Venal

Para pessoas físicas e jurídicas que pretendam ou tenham negociado imóvel.

Atuação: consultiva preventiva imobiliária, administrativa para revisão tributária e judicial, caso necessário, para definir o correto valor de ITBI a ser pago ou restituir em caso de cobrança a maior.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Revisão de IPTU – Planta Genérica de Valores e Progressividade

Para pessoas físicas e jurídicas proprietários de imóveis urbanos por cobrança excessiva de IPTU em razão de valor venal desatualizado, enquadramento indevido de área construída, ou aplicação irregular de alíquota progressiva.

Atuação: administrativa para revisão do lançamento junto à Prefeitura e judicial para restituição do IPTU pago a maior nos últimos anos.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Isenção IPTU para Produtores Agrícolas

Para pessoas físicas e jurídicas proprietários ou responsável pelo pagamento de IPTU de imóvel utilizado para atividade agrícola.

Atuação: administrativa para cancelamento do lançamento junto à Prefeitura e judicial, quando necessário, para cancelamento e restituição do IPTU pago nos últimos anos.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Imunidade de IPTU para Entidades de Assistência

Para pessoas jurídicas assistenciais (sem fins lucrativos) de caráter social como, Templos Religiosos, Instituições de Ensino, Hospitais, Associações Cívicas, Partidos Políticos, Entidades Sindicais, Instituições de Assistência Social e Fundações.

Atuação: administrativa e/ou judicial, a depender do caso, para reaver os valores pagos e estabelecer que o imposto não seja mais cobrado.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Restituição de Imposto de Renda Pessoa Física – Deduções Médicas, Educacionais e Dependentes Não Aproveitadas

Para pessoas físicas que declararam o Imposto de Renda sem utilizar todas as deduções legais permitidas como Despesas Médicas, Planos de Saúde, Educação, Dependentes, Previdência Privada, Pensão Alimentícia etc.

Atuação: administrativa para retificação das declarações de exercícios anteriores e solicitação de restituição do imposto pago a maior e judicial, caso necessário, para efetivação da restituição de valores pagos a maior.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Isenção de Imposto de Renda por Doença Grave

Para Aposentados, Pensionistas ou Portadores de Doenças Graves que tenham Imposto de Renda retido na fonte ou caso tenha pago anteriormente.

Atuação: administrativa para habilitação do benefício junto à fonte pagadora ou à Receita Federal, e judicial para restituição dos valores retidos ou pagos.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO

Constituição de Empresas e Elaboração de Contratos Sociais e Estatutos

Para empreendedores que desejam iniciar atividade com a estrutura jurídica adequada ao tipo societário mais vantajoso (LTDA, S/A, EIRELI, SLU, Cooperativa etc.).

Atuação: administrativa para constituição da personalidade jurídica.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Alteração Contratual e Reorganização Societária

Para empresas que precisam alterar objeto social, modificar participações, promover cisão (divisão), fusão (junção) ou incorporação societária (compra de outra empresa).

Atuação: administrativa para reorganização da personalidade jurídica.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Elaboração e Revisão de Acordo de Sócios/Acionistas

Para sócios que desejam disciplinar previamente as regras de governança, preferência na compra de quotas, tomada de decisões e resolução de conflitos.

Atuação: administrativa para organização e governança da personalidade jurídica.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Exclusão Judicial de Sócio por Justa Causa

Para sócio que pretenda excluir (retirar) sócio remisso ou que pratica atos contrários ao interesse social.

Atuação: administrativa para reorganização da personalidade jurídica e judicial, caso necessário, para a exclusão e efetivação do novo modelo empresarial.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Apuração de Haveres

Para sócios retirantes, excluídos ou herdeiros de sócio falecido que precisam calcular e receber a participação no patrimônio líquido da sociedade.

Atuação: administrativa para recebimento dos valores e judicial, caso necessário, para cobrar o montante coercitivamente.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Dissolução e Liquidação de Sociedades

Para sócios que desejam encerrar regularmente uma empresa, seja de forma consensual ou litigiosa, incluindo Dissolução por Inadimplemento de Sócio, Exclusão Judicial de Sócio Minoritário ou Resolução da Sociedade em relação a sócio falecido.

Atuação: extrajudicial para encerramento regular e baixa nos órgãos competentes ou judicial nos casos de conflito societário.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Elaboração e Negociação de Contratos Empresariais (M&A, Franquia, Distribuição, Parceria)

Para empresas que celebraram ou desejam celebrar contratos complexos de fusões e aquisições, *franchising*, representação comercial ou *joint ventures*.

Atuação: administrativa para constituição e alteração de contratos sociais, negocial para fixação de termos e cláusulas contratuais e consultiva para elaboração e revisão de minutas contratuais mercantis.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Proteção de Marca e Ativos Intangíveis (Interface com INPI)

Para empresas que desejam registrar marcas, patentes ou *software* como parte do planejamento empresarial.

Atuação: administrativa para registro da propriedade intelectual.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Recuperação Extrajudicial e Negociação de Dívidas de Empresas em Dificuldade

Para empresas que enfrentem crise financeira pontual e desejem negociar suas dívidas com credores de forma organizada, evitando a falência e preservando empregos e a atividade econômica.

Atuação: consultiva e negocial para estruturação de plano de pagamento, renegociação com credores e, se necessário, pedido de recuperação extrajudicial.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO** a **LONGO**

Recuperação Judicial e Plano de Reestruturação Empresarial

Para empresas que enfrentem crise financeira, tem bens (máquinas, veículos e contas bancárias congelados ou interditados), desejam se recuperar e estabilizar, negociar suas dívidas com credores de forma organizada, a fim de evitar a falência mesmo com redução substancial do caixa para manter a atividade econômica.

Atuação: consultiva empresarial para interferência *in loco*, negocial com credores para estruturação de plano de pagamento e renegociação e judicial para início do procedimento de Recuperação Judicial para negociação, descontos e parcelamento de tributos.

Prazo médio previsto para solução da questão: **LONGO**

Falência e Liquidação (Encerramento da Empresa)

Para empresas que enfrentem calamidade financeira, não logrou êxito pela Recuperação Judicial, perdeu grande parcela do quadro de funcionários, possui passivo tributário que mesmo depois das negociações, descontos e parcelamentos se tornou insustentável e deseja encerrar a empresa por inviabilidade econômica.

. Atuação: judicial para abertura do processo de Falência e encerramento da empresa.

Prazo médio previsto para solução da questão: **LONGO**

DIREITO CIVIL

Inventário Extrajudicial e Judicial

Para herdeiros que desejam partilhar bens de pessoa falecida, com ou sem testamento.

Atuação: administrativa para inventário extrajudicial e judicial para inventário judicial.

Prazo médio previsto para solução da questão: INDEFINIDO

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Para pessoas físicas e jurídicas que sofreram prejuízos decorrentes de ato ilícito (dano físico, material ou ofensa moral), inadimplemento contratual ou abuso de direito.

Atuação: negocial para tratativas de composição amigável (acordo) e judicial para garantia da indenização caso não resolva amigavelmente.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO

Cobrança e Execução de Título Extrajudicial (Contrato ou Dívida)

Para credores que possuem dívida não paga documentada em contrato, duplicata, nota promissória ou cheque.

Atuação: administrativa para registro da dívida e judicial para cobrança do pagamento.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO

Ação Revisional de Contratos Bancários

Para pessoas físicas e jurídicas que possuem financiamentos, empréstimos ou contratos de crédito com juros e valores abusivos.

Atuação: negocial para recálculo e diminuição dos juros com a instituição financeira (banco) e judicial para questionar o contrato, taxas, tarifas, juros, valores efetivamente devidos e descontos para redução da dívida.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Contratos

Pessoas físicas e jurídicas que pretendam ou celebraram contrato mercantil (compra, venda, arrendamento, permuta, doação), de prestação de serviços (empreitada/obra, internet etc.) e financeiros.

Atuação: consultivo para elaboração e avaliação de minutas contratuais, negocial para discussão, repactuação (alteração do contrato) e distrato (desfazimento) e judicial, quando necessário, para reformular, rescindir (quebrar) ou anular o contrato.

Prazo médio previsto para solução da questão: **INDEFINIDO**

Ação de Despejo e Revisão de Aluguel

Para locadores e locatários com conflitos relativos a contratos de locação residencial ou comercial, reajuste, retomada ou renovação.

Atuação: negocial para acordo e solução amigável e judicial para efetivação do direito de despejo ou revisão contratual.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Ação Renovatória de Contrato Comercial

Para locatários comerciais que desejam renovar o contrato de locação ao final do prazo mesmo sem a vontade do locador.

Atuação: negocial para acordo e solução amigável e judicial para efetivação do direito de renovação contratual.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Adjudicação Compulsória (Registro de Imóvel)

Para compradores de imóvel que quitaram o preço, mas não obtiveram a escritura definitiva do vendedor.

Atuação: negocial para acordo e solução amigável e judicial para efetivação do direito e registro da escritura do imóvel em nome do comprador.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Ação de Nulidade ou Anulabilidade de Ato Jurídico

Para partes que celebraram negócios jurídicos (contrato, acordo etc) com vícios de consentimento (erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo).

Atuação: judicial para anulação do ato jurídico (contrato).

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

Ação de Desapropriação e Revisão de Indenização

Para proprietários de imóveis desapropriados (retirados) pelo Poder Público e que receberam baixa indenização.

Atuação: negocial para revisão junto ao Poder Público para complementação do valor pago e judicial para revisão da indenização e maior pagamento.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Revisão de Contratos de Financiamento Empresarial (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal)

Para empresas com contratos de crédito com custos (taxas, tarifas, juros etc) abusivos ou garantias excessivas.

Atuação: negocial para recálculo e diminuição dos juros com a instituição financeira (banco ou financeira) e judicial para questionar o contrato, taxas, tarifas, juros, valores efetivamente devidos e descontos para redução da dívida.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Ação de Busca e Apreensão de Bem Financiado (Defesa do Devedor)

Para pessoas físicas e jurídicas que tiveram bem alienado fiduciariamente (empréstimo com garantia) retomado e queiram questionar os valores ou o procedimento.

Atuação: negocial para recálculo e diminuição dos juros com a instituição financeira (banco ou financeira) e judicial para questionar e desfazer o procedimento para devolver o bem ao devedor.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Revisão de Contratos de Arrendamento Mercantil (*Leasing*)

Para empresas e pessoas físicas com contratos de *leasing* com cláusulas leoninas (abusivas).

Atuação: negocial para recálculo e diminuição dos juros com a instituição financeira (banco ou financeira) e judicial para questionar o contrato, taxas, tarifas, juros, valores efetivamente devidos e descontos para redução da dívida.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO

Cancelamento de Protestos e Negativações Indevidas

Para pessoas físicas e jurídicas com nome negativado (SERASA, SPC, Protesto) indevidamente

Atuação: administrativa negocial para tratativas direta com os serviços de proteção ao crédito (SERASA e SPC) ou cartório de protesto e judicial, quando necessário, para exclusão do registro, retirada da dívida dos órgãos (limpar o nome) e indenização por danos morais.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Incorporação Imobiliária e Loteamento

Para construtoras e incorporadoras que precisam de estruturação jurídica de empreendimentos.

Atuação: administrativa para documentação e fracionamento de terras junto à prefeitura e cartórios, consultiva para elaboração de contratos imobiliários (compra e venda com ou sem financiamento, permuta, dação em pagamento etc) e judicial, quando necessário, para defender a incorporadora em ações de revisão ou rescisão contratual (quebra de contrato).

Prazo médio previsto para solução da questão: INDEFINIDO

Alienação Fiduciária e Consolidação da Propriedade

Para credores fiduciários (financeiras, construtoras) que precisam consolidar a propriedade ante o inadimplemento do devedor.

Atuação: negocial para solução amigável e judicial para reaver o bem em garantia mediante ordem judicial e rescindir (encerrar) o contrato.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Usucapião Extrajudicial e Judicial

Pessoas físicas e jurídicas possuidoras de imóvel urbano ou rural que exerçam posse e desejam regularizar a propriedade em seu nome.

Atuação: extrajudicial perante o Cartório de Registro de Imóveis e judicial quando houver litígio ou impossibilidade da via administrativa.

Prazo médio previsto para solução da questão: **MÉDIO**

Regularização de Imóvel sem Registro ou com Registro Irregular

Para pessoas físicas e jurídicas proprietários de imóveis adquiridos por instrumento particular, com matrícula desatualizada, sem averbação de construção ou com problemas de cadeia dominial que impeçam a venda, financiamento ou inventário.

Atuação: extrajudicial e judicial para regularização da cadeia de transmissões, averbação de construção e obtenção de matrícula atualizada.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

Distrato (Desfazimento) e Rescisão (Quebra) de Contrato de Compra e Venda de Imóvel

Para pessoas físicas e jurídicas compradores de imóveis na planta ou em construção, com ou sem financiamento, que desejam rescindir o contrato com a incorporadora em razão de Atraso na Entrega, Defeitos Construtivos, Inadimplemento (Descumprimento) Contratual ou Mudança de Situação Financeira (Impossibilidade de Pagamento ou em Dívidas).

Atuação: negocial e judicial para obter a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos à incorporadora.

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO** a **MÉDIO**

DIREITO ADMINISTRATIVO

Multas Ambientais Municipais

Para pessoas físicas ou jurídicas que foram autuadas e/ou multadas por infrações ambientais municipais como Queimadas, Deposição Irregular de Resíduos (terreno sujo ou mato alto), Falta de Limpeza do Passeio Público (calçada suja ou mato alto)

Atuação: administrativa para impugnação do auto de infração (notificação) e judicial para anular multa injustamente imposta.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Licitações e Pregões - Concorrência em Contratos Públicos

Para pessoas jurídicas prestadoras de serviços a serem contratados pelo Poder Público.

Atuação: consultiva para planejamento e instruções sobre processos de licitação e concorrência, administrativa

Recursos e Impugnações em Licitações e Contratos Públicos

Para empresas que participem ou pretenda participar de licitações públicas e sejam inabilitadas, desclassificadas ou prejudicadas por decisão irregular da comissão de licitação ou do pregoeiro.

Atuação: administrativa para interposição de recurso e contrarrazões no prazo legal e judicial para garantir o direito à participação ou indenização.

Prazo médio previsto para solução da questão: CURTO a MÉDIO

Cancelamento de Débitos Inscritos Indevidamente em Dívida Ativa (Certidão Negativa - CND)

Para pessoas físicas e jurídicas com inscrição indevida em dívida ativa municipal, estadual ou federal que precisem obter Certidão Negativa de Débitos (CND) para participar de licitações, obter financiamentos ou encerrar empresas.

Atuação: administrativa para revisão e cancelamento do débito, com pedido de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa e judicial, quando necessário, para emissão de certidão por liminar (decisão judicial temporária).

Prazo médio previsto para solução da questão: **CURTO**

